TIC SOCIAL S.A.S

Nit. 900.634.403-0

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EL CONTRATANTE: TIC SOCIAL S.A.S representada en este acto por GUILLERMO PALACIO BETANCOURT, quien es mayor y vecino de Bogotá, D.C., e identificado como aparece junto a su firma.

EL CONTRATISTA: WILLIAM ALEXANDER VANEGAS NOVOA, también mayor y de esta misma vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.120.563.954; con domicilio en Carrera 20 # 45 a - 78 en la ciudad de Bogotá; teléfono 316 584 7830, nacido el 21 de junio de 1989; de profesión Ingeniero de Sistemas.

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN

El cargo.	Analista de Desarrollo
Remuneración.	Honorarios mensuales de $2.800.000 (Dos Millones Ochocientos mil pesos m/cte.)
Duración.	Tres (3) meses
Lugar.	Se contrata en la ciudad de Bogotá.
Iniciación:	EL CONTRATISTA inicia la prestación de servicios el nueve (09) de diciembre de 2020.
Terminación:	28 de Febrero de 2021

Los deberes y las obligaciones se cumplirán según las siguientes estipulaciones.

PRIMERA. - Objeto. EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, sin que exista subordinación jurídica, utilizando sus propios medios, pone al servicio del CONTRATANTE toda su capacidad de trabajo por el tiempo establecido, para prestar soporte técnico y crear nuevos desarrollos de software y sistemas, de acuerdo con las necesidades establecidas por el CONTRATANTE. Estas funciones las desarrollará de forma no exclusiva, sin sujeción a horario o lugar fijo de desarrollo de funciones, obligándose a hacer entregas oportunas de los encargos a él encomendados, en las fecha y lugares establecidas por el CONTRATANTE.

SEGUNDA. Obligaciones del contratista. - Constituyen las principales obligaciones para el contratista: a) Obrar con diligencia en los asuntos a él encomendados; b) Resolver las consultas con la mayor celeridad posible; c) realizar un informe general de los asuntos que se le hayan entregado cada mes (o más, según se acuerde).

TERCERA. Obligaciones de EL CONTRATANTE. - EL CONTRATANTE queda obligado a: a) Suministrar toda la información que requiera EL CONTRATISTA; b) Pagar los honorarios que surjan de la prestación de servicios en la cláusula segunda.

CUARTA. Duración. - El presente contrato se celebra por un término de tres meses.

QUINTA. Delegación. - Queda prohibida la delegación de los negocios que en virtud del presente encargo se entreguen a LA CONTRATISTA.

SEXTA. Terminación anormal. - El incumplimiento de las obligaciones nacidas de este acuerdo de voluntades por una de las partes, facultará a la otra para dar por terminado el contrato, sin que sea necesario requerimiento de ninguna índole.

SÉPTIMA. Cláusula compromisoria. - Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del presente contrato, será resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo domicilio será la ciudad de Bogotá D.C., integrado por (1) árbitro designado conforme a la ley. Los arbitramentos que ocurren se regirán por lo dispuesto en el decreto 2279 de 1.991, en la ley 23 de 1.991y en las demás normas que modifiquen o adicionen en la materia.

OCTAVA. - Restricciones especiales. Por el cargo y las funciones que atiende EL CONTRATISTA, éste se compromete y obliga a la vez, a que durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su terminación no comunicará ni usará en su provecho o en el de terceros las informaciones que por razón de su encargo haya podido conocer, son de naturaleza estrictamente reservada y cuya divulgación puede ocasionar perjuicios AL CONTRATANTE; pero en el evento de incurrir en esta especial prohibición estando vigente el contrato, tales actos son justa causa en materia grave para la terminación del contrato, pero de estar retirado, EL CONTRATANTE podrá reclamar las indemnizaciones correspondientes. Asimismo, se obliga frente a terceros a atender todos los asuntos del CONTRATANTE con claridad y transparencia sin buscar beneficios personales ni aceptar retribuciones o dádivas que puedan influir en el desempeño de sus funciones.

Parágrafo I. En relación con la tecnología de información (como de los equipos, computadores, monitores, teclados, impresoras, fotocopiadores, etc.) que por cualquier medio tenga el CONTRATANTE y utilice EL CONTRATISTA para atender las funciones de su cargo, al igual que los programas de cómputo cuya propiedad intelectual sea o no del CONTRATANTE por haber adquirido las respectivas licencias de uso, como los programas y sistemas desarrollados internamente (administrativos y de proceso) cuya propiedad intelectual es de ésta con la protección intelectual amparada en las disposiciones legales sobre Derechos de Autor, EL CONTRATISTA se obliga a utilizarlas exclusivamente para los fines y trabajos requeridos, absteniéndose de copiarlos o sacarlos de la empresa con otros propósitos.

NOVENA. - Confidencialidad. EL CONTRATISTA se obliga a que durante la vigencia del contrato y con posterioridad de 3 años a su terminación no comunicará ni usará en su provecho o en el de terceros las informaciones que por razón de su cargo haya podido conocer, las cuales son de naturaleza estrictamente reservada y cuya divulgación puede ocasionar perjuicios al CONTRATANTE.

La buena fe y la lealtad son principios esenciales en las relaciones entre las personas, más aún cuando ellas surgen de las relaciones comerciales. En consecuencia, se pacta expresamente que mientras EL CONTRATISTA se encuentre prestando sus servicios al CONTRATANTE, y/o como EL CONTRATISTA desarrolle actividades independientes o se vincule con otro CONTRATANTE, no podrá utilizar ni divulgar para su beneficio o el de terceros ya sean estos personas naturales o jurídicas, la información confidencial, secreta y reservada, comercial, técnica o de fabricación que haya podido llegar a su conocimiento con ocasión de la capacitación y el desarrollo de sus funciones ya sea directa o

indirectamente. Por tanto, de incumplir con lo pactado queda incurso en la descripción prevista en los Art. 308: El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, oficio o profesión, y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte (20') a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. La pena será de tres (3) a siete (7) años de prisión y multa de cien (100) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio o de tercero"

DÉCIMA. - Descubrimientos e invenciones. Los descubrimientos, invenciones o las mejoras en los procedimientos al igual que los trabajos y sus consiguientes resultados en las actividades mientras EL CONTRATISTA preste sus servicios a la EMPRESA, incluso aquellos de los que trata el artículo 539 del Código de Comercio, son de la exclusiva propiedad de ésta, teniendo el CONTRATANTE derecho a patentar a su nombre o en el de terceros los inventos o mejoras y quedando obligado EL CONTRATISTA a facilitar el cumplimiento oportuno de las formalidades respectivas, firmar o extender los poderes como los documentos necesarios para tal fin cuando le sean solicitados, sin que por ello se deba reconocer ni pagar compensación alguna.

Se hace constar que (i) éste contrato reemplaza en su integridad, dejando sin efecto, cualquier otro verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad; (ii) que cualquier modificación posterior requiere para su validez una adición firmada por ellas; (iii) que EL CONTRATISTA ha recibido copia del contrato y (iv) que para avalar todo lo estipulado se suscribe.

En constancia, se firma el presente contrato en la ciudad de Bogotá, a los 09 días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).

EL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
TIC SOCIAL S.A.S.	
- -	- -
Guillermo Palacio Betancourt	William Alexander Vanegas
c.c. 7.536.369	c.c. 1.120.563.954